

**Nr. 172 Aufzeichnung und Denkschrift des Ministerialrats Roth für Reichsminister Kerrl. 11.
November 1936**

R 5101/21677, Bl. 461–465¹

Druck: DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK III, Nr. 127

Beginn:

Beginn:

Geheim!

**WICHTIGE KIRCHENPOLITISCHE FRAGEN IM BEREICH
DER KATHOLISCHEN ABTEILUNG DES MINISTERIUMS.**

I. Für die weitere Kirchenpolitik entscheidend ist die Stellung zum *Reichskonkordat* (sh. anliegende *Denkschrift*).

II. Ein *Reichs-Schulgesetz*, das die deutsche Gemeinschaftsschule als Regelschule erklärt, ist unbedingt notwendig, kann aber befriedigend und einheitlich erst in Angriff genommen werden, wenn die Schulbestimmungen des Reichskonkordats gefallen sind².

III. Der Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten ist zur Bearbeitung und Entscheidung in *kirchenpolitischen Fragen* berufen.

Welche Gründe waren maßgebend für die *Abstopfung aller Devisen- und Sittlichkeitsprozesse*, die gegen katholische Geistliche und Ordensangehörige anhängig sind? (Das Reichsjustizministerium muß auf Weiterverfolgung der Prozesse drängen, da schwerste Verfehlungen klerikaler Kreise vorliegen)³.

Inhalt und Ergebnis der Besprechung des *Kardinals Faulhaber mit dem Führer*?⁴

IV. Notwendigkeit der sofortigen Abberufung des *Deutschen Botschafters am Vatikan*, von Bergen⁵.

V. Wie soll gegen den unbotmäßigen *Bischof Graf von Galen* in Münster vorgegangen werden?⁶

¹ An Kerrl vorgelegt als „Unterlage für die Besprechung mit dem Führer am 11. November 1936“; R 5101/21677, Bl. 460. Am 17. 11. z. d. A. verfügt mit Vm. Roths: „Da die Besprechung am 11. November überraschend schnell stattfand, konnten die Unterlagen Herrn Reichsminister nicht mehr rechtzeitig zugeleitet werden, sondern blieben bei Herrn Min. Dir. von Detten.“ Ebd. Die beiden Schriftstücke sind behandelt bei KREUTZERS. 218–224. Wegen der dortigen Annotationen und im o. a. Abdruck des Dok. beschränkt sich der Kommentar hier auf unabdingbare oder zusätzl. Hinweise. Zur Person Joseph Roths (1897–1941), seit Aug. 1935 MR und Generalreferent in der kath. Abt. des RKiM, s. KREUTZERS. 161–182.

² Hierzu Dok. Nrr. 85, 168, 170, 178.

³ Die Prozesse waren auf Weisung Hitlers Mitte Juli 1936 zunächst befristet bis 20. 8. (d. h. nach Beendigung der Olympiade), danach „aus politischen Rücksichten“ erneut und schließlich am 17. 10. „bis auf weiteres“ ausgesetzt worden. Näheres s. HOCKERTS, Sittlichkeitsprozesse, S. 62–77, hier 65 f.

⁴ S. Dok. Nr. 170 Anm. 5. Der RKiM hatte den StSRk am 6. 11. 1936 unter Verweis auf entspr. Zeitungsberichte um Mitteilung des Ergebnisses der Besprechung gebeten, aber mangels authentischer Informationen auch in der Rkei keine Antwort erhalten; R 43 II/177, Bl. 89; R 5101/21677, Bl. 393, 466 f.

⁵ Diego v. Bergen, 1919–1943 dt. Botschafter beim Hl. Stuhl, war im RKiM wegen seiner angeblich „zurückhaltenden“ Bericht-erstattung, welche im wesentl. nur Artikel des „Osservatore Romano“ referierte, wiederholter Kritik begegnet; s. R 5101/24061. Auf neuerliche Beschwerde des RKiM vom 26. 7. 1939 replizierte das AA am 29. 8. 1939: Die Berichte v. Bergens entsprächen durchaus seinen Instruktionen, nachdem sie aber dem RKiM offensichtlich wenig Neues brächten, werde man künftig auf die Übersendung von Abdrucken verzichten; ebd. Bl. 79–82.

⁶ S. die Hinweise bei KREUTZERS. 220 f. Anm. 58.

VI. Die Gefährlichkeit des *Bischofs Hudal* und seiner Hintermänner⁷.

VII. Das Vorgehen der Bayerischen Regierung gegen die *klösterlichen Lehrkräfte an den staatlichen Volks-Hauptschulen*⁸ ist berechtigt und zu begrüßen.

11. 11. 36
Roth

DENKSCHRIFT ÜBER DAS REICHSKONKORDAT VOM 20. JULI 1933.

Abgefaßt am 11. November 1936 z. Hd. des Herrn Reichsministers Kerrl.

I. Das Reichskonkordat wurde im Jahre 1933 vom jungen, außenpolitisch noch sehr schwachen nationalsozialistischen Staat wesentlich *unter außenpolitischen Gesichtspunkten* abgeschlossen.

II. Eine *Prüfung des Inhalts* des Reichskonkordates⁹ ergibt heute nach den in drei Jahren gemachten Erfahrungen folgendes:

– a)

das Konkordat fußt in vielen seiner Bestimmungen auf der Volksordnung des parlamentarischen und liberalistischen Weimarer Systems. Es ist darum in vielen seiner Artikel *überholt*. (Art. 2 garantiert die Länder-Konkordate, die aus der Länder-Souveränität erwachsen sind; Art. 23 garantiert in der Schulpolitik das Eltern-Wahlrecht und gibt damit dem Individualismus weiten Raum; Art. 25 garantiert in weitem Maße das konfessionelle Privat-Schulwesen; Art. 31 und 32 kennen noch parlamentarische Parteien).

– b)

Das Konkordat ist unhaltbar auf Grund der Erfahrungen des Staates in den letzten drei Jahren. (Art. 4 garantiert den freien und ungehinderten Verkehr des Papstes mit den Bischöfen und der Bischöfe mit den Gläubigen – dies wurde in Hirtenbriefen und kirchlichen Amtsblättern zum Nachteil des Staates ausgenützt; Art. 15 gibt den Orden volle Freiheit ohne jede staatliche Kontrolle – die Devisen- und Sittlichkeitsvergehen rechtfertigen eine gewisse Staatsaufsicht¹⁰; Art. 20 gewährleistet den kirchlichen Konvikten und Priesterseminaren volle Unabhängigkeit vom Staat – nationalsozialistischer Geist hat keinen Zugang in diese Häuser).

– c)

Das Konkordat hemmt den Ausbau der nationalsozialistischen Volksordnung und Gesetzgebung. (Es hemmt die notwendige Vereinheitlichung des Reiches; es hemmt die Freiheit des Staates bei Beamtenernennungen; es durchbricht die Gleichheit aller Volksgenossen in Rechten und Pflichten gegenüber dem Staat; es verpflichtet den Staat zu großen finanziellen Leistungen, ohne ihm entsprechenden Einfluß zuzusichern; es entzieht die heranwachsenden Geistlichen dem Staat und der

⁷ Alois Hudal (1885–1963), Titularbischof in Rom, hatte 1936 mit seinem Buch „Die Grundlagen des Nationalsozialismus“, das in Österreich erschienen, in Dtl. aber nur an einen vom RMVP ausgewählten Empfängerkreis verbreitet und nicht über den Buchhandel zu beziehen war, Gemeinsamkeiten zwischen der NS-Weltanschauung und der kath. Glaubenslehre zu konstruieren versucht. AKTEN DEUTSCHER BISCHÖFEIV, Nr. 344/II, zu Anm. 8; KREUTZER S. 221; TOEPSEK-ZIEGERT 4/III, S. 1299–1301, 1318.

⁸ S. Dok. Nr. 168 Anm. 6.

⁹ Wortlaut der nachfolg. genannten Artikel s. AKTEN DEUTSCHER BISCHÖFEII, Nr. 1*, Zitate bei Dok. Nr. 168 Anm. 5. Roth hatte diese Thesen zuvor näher ausgeführt in seinem unter dem Pseudonym Alfred RICHTERveröffentl. Beitrag: Parteiprogramm der NSDAP und Reichskonkordat. Zum dritten Jahrestag der Unterzeichnung des Reichskonkordats (20. Juli 1933), in: Deutschlands Erneuerung 20 (1936), S. 464–470.

¹⁰ Am 21. 7. 1936 hatte Roth dem RIM und RErzM einen von ihm selbst aufgestellten GesEntw. betr. Staatsaufsicht über die Klöster zugeleitet: Die kath. Kirche sei derzeit durch die Devisen- und Sittlichkeitsprozesse „gelähmt“ und man müsse die Gunst der Stunde nutzen, nun auch ihre Orden der Staatsaufsicht zu unterwerfen; R 5101/22158, Bl. 7–20. Als diese Prozesse vorerst sistiert wurden (o. Anm. 3), zog das RKiM den Entwurf zurück und ließ am 19. 6. 1937 den RIM endgültig wissen: „Einer gesetzlichen Regelung des katholischen Ordenswesens kann erst näher getreten werden, wenn die einer solchen Regelung im Wege stehenden Bestimmungen des Reichskonkordats (Art. 15 und 25) gefallen sind.“ Ebd. Bl. 27.

Partei; es verhindert ein allgemeines Reichsschulgesetz; es verhindert die Durchführung der allgemeinen und gleichen Wehrpflicht¹¹; es verhindert ein allgemeines Jugendgesetz; es verhindert die Durchführung des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit¹²; es verhindert die einheitliche Führung der Wohlfahrtspflege¹³).

– d)

Das Konkordat sichert der römisch-katholischen Minderheit eine Vorrangstellung vor der deutsch-evangelischen Mehrheit der Bevölkerung, die ähnliche rechtliche Garantien für ihre Organisationen und ihr religiöses Leben nicht besitzt.

– e)

Das Konkordat ist die formal-rechtliche Grundlage für die Bildung eines „Staates im Staate“. Durch das Konkordat gewann die katholische Kirche Zeit, sich nach 1933 neu zu organisieren, die politisch Unzufriedenen in Obhut zu nehmen und zum Gegenangriff gegen den heutigen Staat zu rüsten.

– f)

Das Konkordat stellt keineswegs nationalsozialistisches Gedankengut dar, sondern ist Niederschlag des römisch-kanonischen Rechtes.

III. Da die außenpolitische Lage sich seit 1933 wesentlich zu Gunsten Deutschlands geändert hat, da das Konkordat aber innerpolitisch untragbar geworden ist, muß es das Bestreben der deutschen Reichsregierung sein, zu einem günstigen Zeitpunkt unter günstigen Bedingungen von diesem *internationalen* Vertrag loszukommen.

IV. *An Stelle des Reichskonkordates müßte ein Reichsgesetz treten*, das zunächst die wesentlichen Bestimmungen des Konkordates übernimmt. In der Folgezeit hätte das Reich die Möglichkeit, aus eigener Souveränität die untragbar gewordenen Bestimmungen des nunmehrigen Reichsgesetzes durch neue gesetzliche Regelungen zu ersetzen.

Sofort hinfällig werden bei Ersatz des Konkordates durch ein Reichsgesetz: Art. 2 (Länder-Konkordate); Art. 3 (gegenseitige diplomatische Vertretung in Berlin und Rom); Art. 4 (freier und ungehinderter Verkehr zwischen dem Vatikan und den Kirchenbehörden in Deutschland); Art. 33 (Anerkennung des kanonischen Rechtes und neue Konkordatsverhandlungen).

V. *Die außenpolitische Situation für diese Lösung wäre zur Zeit nicht ungünstig:*

– a)

Der Vatikan ist wegen der Lage in Spanien bedrängt und beschäftigt¹⁴,

– b)

der Papst ist senil und rechnet mit seinem baldigen Tode¹⁵. Bei der Sedis-Vakanz wäre obige Regelung unfair. Ein neuer Papst wird wahrscheinlich eine noch größere Aktivität gegen Deutschland entfalten.

– c)

¹¹ Wegen Befreiung der kath. Priester und der Priesteramtskandidaten mit Subdiakonatsweihe vom Wehrdienst; s. ARH II/1, Nr. 159 Anm. 7. Vgl. auch DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK III, Nr. 115.

¹² AOG vom 20. 1. 1934 (RGBl. I S. 45).

¹³ Die vorgenannten Punkte spielen auf die Bestandsgarantie an, welche Art. 31 Reichskonkordat für die ausschließl. religiösen, kulturellen oder karitativen Zwecken dienenden kath. Organisationen sowie für Verbände mit „sozialen und berufsständischen Aufgaben“ gewährte.

¹⁴ Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs im Sommer 1936; vgl. Dok. Nr. 147 Anm. 2. Die zahlreichen grausamen Übergriffe der republikan. Milizen gegen Angehörige und Einrichtungen der kath. Kirche hatte der dt. Episkopat in seinem Fuldaer Hirtenwort vom 19. 8. 1936 zur Sprache gebracht und daraus als notwendige Lehre auch für die dt. Politik abgeleitet: „Nicht Kampf gegen die katholische Kirche, sondern Friede und Eintracht mit ihr, um die geistigen Voraussetzungen des Bolschewismus zu bezwingen.“ AKTEN DEUTSCHER BISCHÖFE III, Nr. 316.

¹⁵ Papst Pius XI. (1857–1939) war 79 Jahre alt.“

Die internationale Welt ist so sehr mit großen politischen und wirtschaftlichen Fragen beschäftigt, daß der deutsche Schritt in der Rom-Frage nicht jenes Echo finden wird, das Rom sich vielleicht erhofft.

VI. Erst nach Lösung dieser Frage ist eine gleichmäßige Behandlung der evangelischen und der katholischen Kirche in Deutschland möglich.

Erst nach Lösung dieser Frage läßt sich ein Einschreiten gegen die widerchristliche Hetzpropaganda in Deutschland begründen und durchführen¹⁶.

B[er]l[i]n, d. 11. 11. 36
Roth

¹⁶ Die Denkschrift hatte, da sie weder Kerrl vorlag noch Hitler vorgetragen wurde (o. Anm. 1), keine direkten Auswirkungen. Roth nahm jedoch im Folgejahr einen neuen Anlauf in derselben extrem kirchenfeindl. Tendenz, indem er am 7. 5. 1937 als Material für eine geplante (dann aber abgesagte) Chefbesprechung einen „Kirchenpolitischen Aktionsplan gegen die Machtposition der römisch-katholischen Kirche in Deutschland“ zu Papier brachte; R 5101/21678, Bl. 214–233; Druck: DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 22; S. KREUTZERS. 225–231.

Zitierhinweis

Nr. 172 Aufzeichnung und Denkschrift des Ministerialrats Roth für Reichsminister Kerrl. 11. November 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d172>